

<감면고시 신·구조문 대비표>

현 행	개 정 안
제4조의2(공동 감면신청) ① 시행령 제51조제1항제1호가목 괄호 안 부분의 "실질적 지배 관계"라 함은 다음 각 호의 어 느 하나에 해당하는 사업자들 의 관계를 말한다. 1.~2. (생략) (중략) 제6조의4(2순위자에 대한 감면 제한 판단기준) ① 시행령 제51 조제1항제3호가목 괄호 안 부 분의 <u>2개 사업자가 부당한 공동 행위에 참여하였는지</u> 여부는 당해 공동행위 종료일을 기준 으로 판단한다. ② (생략) ③ <신설>	제4조의2(공동 감면신청) ① ----- ----- ----- ----- ----- <u>. 다만, 하나의 공동수급체(컨소시엄)를 구성 하지 않고 입찰에 각각 참여한 사업자들은 이에 해당하지 아 니한다.</u> 1.~2. (현행과 같음) (중략) 제6조의4(2순위자에 대한 감면 제한 판단기준) ① ----- ----- ----- <u>“부당한 공동행위에 참여 한 사업자가 2개”에 해당하는지</u> ----- ----- ----- <u>.</u> ② (현행과 같음) ③ <u>제1항에서 부당한 공동행위 에 참여한 사업자의 수가 2개 인지를 판단할 때 2이상의 사 업자가 시행령 제51조제1항제1 호가목 괄호 안 부분에 따라 공동으로 증거를 제공(이하 “공동 감면신청”)하여 자진신</u>

현행	개정안
(중략) 제7조(감면신청) ① (생략) ② 2이상의 사업자가 <u>시행령 제51조제1항제1호가목 괄호 안</u> 부분에 따라 공동으로 증거를 제공(이하 "공동 감면신청"이라 한다)하고자 하는 경우에는 제1항의 신청서에 다음 각 호의 사항을 추가로 기재 또는 첨부하여야 한다.	<u>고자 등의 지위를 공동으로 인정받은 경우에는 그 사업자들을 1개 사업자로 본다.</u> (중략) 제7조(감면신청) ① (현행과 같음) ② ----- <u>공동 감면신청</u>----- ----- ----- -----.